

1501732-55.2021.8.26.0664

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: MAURICIO JOSE NOGUEIRA

Comarca: Votuporanga

Foro: Foro de Votuporanga

Vara: 2ª Vara Criminal e Da Infância e Juventude

Data de Disponibilização: 06/05/2022

... o réu está preso preventivamente por crime de tráfico nos autos do processo n. 1500108-89.2021.8.26.0560, no qual, inclusive, foi condenado recentemente, pendendo tal decisão de trânsito em julgado.

Faculto ao réu o direito de recorrer em liberdade, pois assim esteve durante toda instrução probatória, salvo se estiver preso por outro processo.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Votuporanga

Foro de Votuporanga

2ª Vara Criminal e Da Infância e Juventude

Rua Espírito Santo Nº 2497, Votuporanga-SP - cep 15501-221

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às19h00min

1501732-55.2021.8.26.0664 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501732-55.2021.8.26.0664

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência - 2068795/2021 - DEL.SEC.VOTUPORANGA PLANTÃO, 16707569 - DEL.SEC.VOTUPORANGA PLANTÃO, 13/21/224 - DEL.SEC.VOTUPORANGA PLANTÃO, 388/21/711 - DEL.SEC.VOTUPORANGA PLANTÃO, 2068795 - DEL.SEC.VOTUPORANGA PLANTÃO, 2068795 - 01º D.P. VOTUPORANGA, 13/21/224 - 01º D.P. VOTUPORANGA, 388/21/711 - 01º D.P. VOTUPORANGA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Pablo de Paula

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MAURICIO JOSE NOGUEIRA

Vistos.

PABLO DE PAULA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 180 do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia, hora e local descritos, o denunciado, em tese, agindo em concurso e unidade de desígnios com

Bleyde Haward Do Nascimento Marques, adquiriu e conduziu, em proveito próprio e alheio, sabendo tratar-se de produto de crime, 01 (uma) motocicleta Honda/CG 150 Titan KS, placa DTG-3398, cor preta, 2006, pertencente a Adriano Alves Bernardo Júnior.

O Ministério Público ofereceu proposta de suspensão condicional do processo que foi aceita por Bleyde e homologada (fls. 293/294).

Recebida a denúncia (fls. 325/326), o acusado foi citado e apresentou reposta à acusação (fls. 355/358).

Durante a instrução foram ouvidas a vítima e a testemunha de acusação. Não foram arroladas testemunhas de defesa. O acusado foi interrogado.

Em alegações finais a acusação requereu a procedência da ação penal, nos termos da denúncia, enquanto a defesa requereu a absolvição do réu.

É o RELATÓRIO do necessário.

FUNDAMENTO e DECIDO.

A ação penal merece ser julgada procedente.

A materialidade restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 04/05), pelo boletim de ocorrência (fls. 15/21), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 23/24), pelo auto de entrega (fls. 31), pelo auto de avaliação indireto (fls. 169), bem como por toda prova oral produzida.

A autoria é incontestável.

A vítima, Adriano Alves Bernardo Júnior, disse que sua moto foi subtraída no dia 09 de março na cidade de Dirce Reis. Ela foi localizada posteriormente na cidade de Votuporanga/SP. Ouviu dizer que ela estava na posse de Pablo de Paula. Recuperou a moto. Não se lembra de "Blade".

A testemunha de acusação, Mauro André Santiago, disse que estavam realizando patrulhamento ambiental rural e no retorno a Votuporanga, nas imediações do Pesqueiro Deoclécio, Bairro Cruzeiro, adentraram no Bairro Figueiras. Durante patrulhamento observaram uma motocicleta fazendo malabarismos. Abordaram o condutor e os indivíduos que estavam ao lado da motocicleta. Após consulta da placa foi constatado que essa moto havia sido furtada em data anterior, na cidade de Dirce Reis. Questionado, Pablo falou ter pagado R\$ 100,00, no veículo. Disse ter comprado de um tal Luis Fernando.

Em seu interrogatório perante a Autoridade Policial, o réu disse que, no dia do fato, não comprou a moto. Emprestou R\$ 100,00, para Luiz Fernando. Ele disse que deixaria a moto com o interrogando e em "tal" horário buscaria a moto. Porém, Blade chamou para ensinar andar de moto. Ele estava em cima da moto quando foi preso. O interrogando estava sentado em cima do capacete conversando com outro colega. Blade tentou fugir, mas não conseguiu. Disse aos policiais que tinha emprestado R\$ 100,00, pra esse "cara" e ele teria deixado a moto com o interrogando para busca em "tal" horário.

Em que pese a versão apresentada pela defesa, como se verifica pela prova produzida amplamente, o réu efetivamente sabia da origem criminoso da motocicleta, visto que a moto foi adquirida de pessoa desconhecida e sem a documentação adequada e por preço bem abaixo daquele praticado no mercado.

Assim, não há que se falar em receptação culposa, pois é notório e de praxe em negócios dessa natureza exigir-se a documentação adequada, o que leva a crer que o acusado deveria saber tratar-se de produto de crime.

Ademais, o denunciado não trouxe qualquer versão segura sobre o desconhecimento dessa circunstância.

Comprovadas a materialidade da infração penal e sua autoria, de rigor a condenação do acusado por infração ao disposto no artigo 180 do Código Penal.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Na fixação da pena, antes, sempre atento às circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, observo que o réu ostenta bons antecedentes, motivo pelo qual fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 01 ano de reclusão e 10 dias-multa.

Não há agravantes ou atenuantes e nem causas de aumento ou diminuição de pena.

À míngua de causas legais ou especiais, a autorizar novas modificações, torno definitivas as penas até aqui encontradas, pois, suficiente para a punição e consentânea com a capacidade econômica do réu.

Nos termos do art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal, em observância ao art. 59, ambos do Código Penal, aplico o regime aberto de cumprimento da pena. Deixo de substituir a pena ora imposta por restritiva de direitos por desrespeito ao inciso III do artigo 44 do Código Penal, ou seja, o réu está preso preventivamente por crime de tráfico nos autos do processo n. 1500108-89.2021.8.26.0560, no qual, inclusive, foi condenado recentemente, pendendo tal decisão de trânsito em julgado.

Faculto ao réu o direito de recorrer em liberdade, pois assim esteve durante toda instrução probatória, salvo se estiver preso por outro processo.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal e condeno PABLO DE PAULA, qualificado nos autos, por infração ao disposto no artigo 180, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 01 ano de reclusão, em regime inicial aberto, e, ao pagamento de 10 dias-multa, fixado cada dia-multa no mínimo legal.

Deixo de substituir a pena ora imposta por restritiva de direitos por desrespeito ao inciso III do artigo 44 do Código Penal, ou seja, o réu está preso preventivamente por crime de tráfico nos autos do processo n. 1500108-89.2021.8.26.0560, no qual, inclusive, foi condenado recentemente, pendendo tal decisão de trânsito em julgado.

Faculto ao réu o direito de recorrer em liberdade, pois assim esteve durante toda instrução probatória, salvo se estiver preso por outro processo.

Transitada esta em julgado, expeça-se carta de guia para o cumprimento da pena acima imposta.

Custas na forma da lei.

P.I.

Votuporanga, 06 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA